

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 80/2545

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ภูเก็ต

โจทก์

นาย ยศ พลธรรม

จำเลย

นาย คิมหันต์ ภิญโญยาง ผู้ประกัน ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

ความว่า ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยขอ
ใช้หลักประกันเดิม

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จึงยังไม่สมควรอนุญาตให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยที่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จึงยังไม่สมควรอนุญาตให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยที่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เจริญวิทย์ ทองสอน-ไพศาล เจริญวุฒิ-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ